

订立合同的意图

Contractual Intent | 法律英语中文学习指南

“我愿意卖给你”和“我正在考虑出售”，听起来很接近，法律效果却可能不同。本指南帮助你判断，一个人是在讨论交易，还是已表示对方接受后，自己愿意受约束。

本指南以英国合同法为背景，为没有法律基础的英语专业学生编写。中文帮助理解，英文术语帮助你阅读课程材料和判例。

1 先理解合同、要约和承诺

Contract（合同）是法律认可其约束力的协议。例如买方承诺付款，卖方承诺交货。如果一方不履行，另一方可以依法律请求救济。不是每一次聊天或每一个约定都会成为合同。

Offer（要约）提出足够明确的交易条件，并表示对方有效接受后，提出者愿意受这些条件约束。Acceptance（承诺）在这里不是泛指“许下诺言”，而是接受要约的法律行为。

Invitation to treat（要约邀请）则请对方提出要约或继续商谈。收到要约邀请的人，不能仅靠一句“我同意”，就要求对方履行交易。

日常表达	通常怎样理解
“我愿意以80英镑把这辆自行车卖给你，请在周五前回复是否接受。”	条件明确，结合情境可能构成要约。
“我正在考虑卖这辆自行车，你愿意出多少钱？”	邀请讨论或报价，尚未表示接受某一交易条件。

2 不要把两个“意图”问题混在一起

第一个问题：这不是不是一个愿意受约束的要约？重点是条件是否已确定，还是仍须商谈或批准。

第二个问题：双方是否具有 intention to create legal relations（建立法律关系的意图）？重点是这个安排是否意在产生可依法执行的义务。

例如约朋友一起喝咖啡，通常是社交安排；向顾客明确提出商业交易条件，则涉及不同的法律情境。两个问题有关联，但并不相同。

普通合同的成立通常还需要 agreement（合意）、consideration（对价）等条件。对价是为换取对方承诺而给出或承诺的有价值之物。某些交易还须满足特定形式要求。下文主要解释交易表达的含义。

法院怎样理解你的表达

3 objective approach：客观判断

法院通常不会只问：“这个人心里到底怎么想？”它会问：处于收件人位置的合理人，结合当时的背景，会怎样理解这些文字和行为？这就是 objective approach（客观判断方法）。

Subjective 指个人内心的想法；objective 在这里指对外表达所传达的合理含义。对方无法知道的私下犹豫，通常不能推翻你已经清楚表达的承诺。

4 Storer v Manchester City Council

[1974] 1 WLR 1403 | 英国上诉法院

人物与背景：Mr Storer 是曼彻斯特市议会所属住房的租户。City Council 是市议会，本案中也是房屋出售方。市议会有一项让租户购买所住房屋的计划。

事情经过：市议会向 Storer 寄出出售协议，要求他签字寄回，并说明随后会寄给他由市议会签署的对应文件。Storer 按要求签署并寄回。后来市议会的政治领导发生变化，新政策停止这类出售，市议会不愿继续完成交易。

争议：Storer 认为合同已经成立。市议会则否认已受合同约束。法院需要判断：此前的文件已经提出可以接受的要约，还是只是为将来签约作准备？

5 判决、胜诉方和救济

上诉法院认定合同已经成立。结合文件和交易背景，市议会已表达足够确定的交易承诺；Storer 通过签署并寄回文件接受了该要约。市议会没有表达出来的内心想法，不能改变对方合理理解的含义。

结果：Storer 胜诉，市议会的上诉被驳回。法院维持 specific performance（强制实际履行）的命令，要求市议会履行已约定的房屋出售。这里的救济是要求完成交易，而不只是支付赔偿。

学习要点：在合同已经成立后，单方面改变政策本身并不能使原合同消失。判断是否成立，要看此前对外传达了什么，以及对方如何接受。

6 用一个简单例子理解

书店发邮件：“这本词典20英镑卖给你，请周四前回复接受。”学生及时回复同意。书店随后说：“其实我心里还没有决定要卖。”在其他成立条件也满足的前提下，私下犹豫本身不能否定已表达并被接受的要约。

但如果邮件说“暂定20英镑，出售还须店主批准”，收件人就应知道仍有条件未满足。客观判断包括背景和对方已知的情况；双方都明白的玩笑也不同于严肃交易。

注意：Storer 是说明要约与承诺的历史判例，不代表今天英国土地买卖的形式要求。

谁有权代表银行表达承诺

First Energy (UK) Ltd v Hungarian International Bank Ltd
[1993] 2 Lloyd's Rep 194 | 英国上诉法院

7 先区分“批准”和“通知批准”

假设大学奖学金必须由委员会决定，但由办公室老师通知学生结果。这位老师不能自行决定给谁奖学金，却可以代表大学通知委员会已经作出的决定。作决定和传达决定，是两种不同的权限。这个例子帮助理解本案的核心区别。

8 First Energy 案发生了什么

First Energy 是申请融资的公司，Hungarian International Bank 是银行。公司与银行的地区经理商谈融资。公司知道经理可以谈判，但不能亲自作出最终批准；最终批准需要银行总部作出。经理后来发出一封提出融资条件的信。这封信可以被立即接受，其含义是所需总部批准已经取得。First Energy 接受了条件。银行后来争议自己是否已受合同约束。

关键问题：经理虽然无权自己批准融资，是否仍具有 apparent authority（表见权限），可以向客户传达总部的批准？不是所有权限都必须由同一个人拥有。

9 判决与谁赢了

上诉法院认为，经理具有向客户传达批准的表见权限。根据他的职位和银行与客户的交往，客户可以合理地把 he 视为银行传达此类决定的渠道。

结果：First Energy 在银行是否承担合同责任这一问题上胜诉。接受后的要约对银行具有约束力。请准确记住：法院认可的是传达批准的权限，并不是经理自行批准融资的权限。

10 actual authority 与 apparent authority

英文术语	理解要点
Actual authority 实际权限	组织确实授予代表的权限，可以明示授予，也可以从安排中推知。
Apparent authority 又称 ostensible authority	组织的言语或行为使外部人合理相信代表拥有某种权限。这里强调对外形成的权限外观。

员工不能仅凭“我有权”就创造表见权限，权限外观必须可归因于组织。头衔不意味着无限权限，客户已知的限制也很重要。应分别检查批准权限和传达批准的权限。

联系两案：Storer 主要说明表达的客观含义；First Energy 还要求检查，替组织作出表达的人是否具有相应权限。

阅读方法与法律英语练习

11 五步分析法

第一步：找出双方身份，注意是否有人代表公司或其他组织。

第二步：阅读文字和背景，判断是明确要约，还是邀请商谈；是否仍须批准。

第三步：寻找接受，说明何种回复或行为接受了哪些条件。

第四步：检查代表权限，区分作决定与传达决定。

第五步：给出结论及理由，并检查其他合同成立条件。

12 核心术语与常见表达

英文	中文理解
Binding / be bound by	有法律约束力的 / 受.....约束。
Objective approach	根据文字、行为和背景，判断合理传达的含义。
Invitation to treat	要约邀请：邀请他人提出要约或继续谈判。
Specific performance	强制实际履行：法院要求履行合同义务的救济。
Apparent authority	表见权限：组织对外形成的、可被合理信赖的权限外观。
Appeal dismissed	上诉被驳回。本指南中的 Storer 案，市议会未能推翻原判。

13 检查你的理解

1. 卖方发出明确要约，但私下仍犹豫。仅凭这种内心想法，就能否定合同吗？
2. “价格暂定，交易须获批准”为什么不同于明确出售的承诺？
3. Storer 案谁胜诉？法院维持了什么救济？
4. First Energy 案中，经理是否具有自行批准融资的表见权限？
5. 愿意提出受约束的要约，与建立法律关系的意图，是同一问题吗？

14 参考答案

1. 不能仅凭私下犹豫否定；要客观分析表达、接受及其他成立条件。
2. 收件人应知道批准仍未完成，不能只看价格就认定已作最终承诺。
3. Storer 胜诉；维持强制实际履行，要求完成已约定的出售。
4. 不是。关键是他有权向客户传达总部批准，而不是自己批准融资。
5. 不是。前者判断交易提议是否已确定到可以接受；后者判断安排是否意在产生法律义务。

判例与资料来源

Storer v Manchester City Council [1974] 1 WLR 1403：判例报告。

First Energy (UK) Ltd v Hungarian International Bank Ltd [1993] 2 Lloyd's Rep 194。权限区别亦见 Kelly v Fraser [2012] UKPC 25，第14至15段：官方判决。

依据所提供的 Contractual Intent - Contract Law 课程材料编写。例子经简化，用于理解英国法概念。